ДОГОВОР № 01/06/2-ДДД

Г. Симферополь

01 июня 2025 г

Индивидуальный предприниматель Подгаевский Александр Владимирович, *действующий на* основании Свидетельства 91 № 000038515 от 24.01.2025 г, *ОГРНИП 315910200105771, именуемый в* дальнейшем **«Заказчик»**, с одной стороны, и

Индивидуальный предприниматель Паевщик Ирина Анатольевна, *действующая на основании* Свидетельства о регистрации ИП от 06.12.2023 г., ОГРНИП 323911200099362, *номер лицензии в ЕРУЛ* — № **Л064-00111-91/01720556** от 16.01.2025 г Вид деятельности — **Деятельность по оказанию услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения**, именуемый в дальнейшем **«Исполнитель»,** с другой стороны, вместе именуемые **«Стороны»,** заключили настоящий договор, (далее «Договор») о нижеследующем.

1. Предмет договора и общие условия договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель принимает на себя обязательство выполнить работы по дератизации, дезинфекции и дезинсекции согласно санитарным нормам и правилам (Федеральный Закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ, СП 3.5.3.1129-02 санитарно - эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН 3.5.1378-03, санитарно-эпидемиологические правила и нормативы) на объекте Заказчика.

1.2. Перечень работ согласовываются в счетах на оплату и актах выполненных работ.

1.3. Место оказания работ: **Республика Крым, г. Симферополь, ул. Тургенева, д. 20**

1.4. Цена договора определяется исходя из совокупной стоимости выполненных по Договору работ, согласно подписанным сторонами актам.

1.5. Срок оказания услуг с даты подписания договора и по 31.12.2025 г включительно, согласно заявок.

2. Стоимость работ, порядок расчетов

2.1. Стоимость работ устанавливается в счетах на оплату, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

2.2. Заказчик производит 100% оплату работ, указанных в счетах, выставленных Исполнителем. Согласованием стоимости и вида работ Заказчиком является оплата счёта, произведенная в течение 14 (четырнадцати) дней с момента его получения или наличными средствами.

2.3. Все платежи по Договору производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в счете или наличными средствами. Заказчик считается исполнившим свои обязательства по оплате в день поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя или получения наличных средств.

2.4. При перечислении денежных средств Заказчик обязан указать в назначении платежа платежного поручения номер Договора, по которому осуществляется платеж.

3. Обязанности сторон

3.1. Работы проводятся в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления заявки по электронной почте Исполнителя и оплаты счета.

3.2. Подтверждением факта выполнения работ является подписание, между Заказчиком и Исполнителем или их уполномоченными представителями, акта выполненных работ, составленного в двух одинаковых экземплярах.

3.3. Исполнитель обязуется производить работы в соответствии с санитарными нормами и правилами, инструкциями, утвержденными Министерством Здравоохранения России, и иными нормативно-правовыми актами РФ.

3.4. Исполнитель обязуется ознакомить Заказчика с санитарно-техническими нормами (требованиями) и с мерами общественной и личной безопасности в отношении применяемых препаратов в период обслуживания. Обеспечить надлежащее качество предоставленных услуг.

3.5. Инструктировать и консультировать по вопросам, связанным с производимыми работами.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Срок выполнения Работ по Договору составляет 14 (четырнадцати) рабочих дней, с момента оплаты, если этому не препятствуют погодные условия (ливни, метели, низкая температура и т.д.). В случае неготовности помещений для проведения Работ, или в иных случаях, когда Работы не могут быть проведены по вине Заказчика, срок выполнения Работ увеличивается на то время, в течение которого Исполнитель не имел возможности производить Работы.

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

5.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы, но не более пяти тысяч рублей.

5.2.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором (за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором) размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы и составляет 1000 рублей.

5.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства, если таковое установлено), предусмотренных настоящим договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим договором, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пени).

5.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим договором и фактически исполненных Исполнителем.

5.3.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим договором, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных настоящим договором.

5.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим договором, размер штрафа устанавливается в размере одного процента цены договора (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 9.3.4, 9.3.5 настоящего договора).

5.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в настоящем договоре таких обязательств) в виде фиксированной суммы и составляет 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей.

5.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим договором, не может превышать цену настоящего договора.

5.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, не может превышать цену настоящего договора.

5.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства (в том числе просрочки исполнения обязательства Исполнителем), предусмотренного настоящим договором

Заказчик вправе произвести оплату по договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штраф, пени) и(или) удержать сумму неустойки (штраф, пени) из денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения договора.

5.8. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему договору, Исполнитель обязан возместить такие убытки Заказчику независимо от уплаты неустойки.

5.9. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему договору, не освобождают нарушившую условия договора Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

5.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

5.11. В случае расторжения договора в связи с ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств (в том числе по соглашению Сторон), последний в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты расторжения договора или подписания соглашения о расторжении договора уплачивает Заказчику неустойку, определенную в соответствии с п. 9.3 настоящего договора.

5.12. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему договору, Исполнитель обязан возместить такие убытки Заказчику независимо от уплаты неустойки.

5.13. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему договору, не освобождают нарушившую условия Договора Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

6. Продление сроков и форс-мажор

6.1. Исполнитель не имеет право продлить каким-либо образом сроки выполнения работ, за исключением форс-мажорных обстоятельств, предусмотренных российским законодательством

6.2. Любые просрочки или невыполнения обязательств Стороной согласно данному Договору не считаются невыполнением или ненадлежащим выполнением Договора данной Стороной и не дают основания для предъявления каких-либо претензий, если невыполнение или ненадлежащее выполнение было обусловлено форс-мажором - такими обстоятельствами как: войны, революции, пожары, наводнения, землетрясения и другие катастрофы; блокады или эмбарго; забастовки или любые другие обстоятельства, независящие от соответствующей Стороны и которые нельзя было предвидеть, обойти или предотвратить старанием данной Стороны.

6.3. Ни одна из сторон не обвиняется в невыполнении своих обязательств или нарушении данного Договора, если выполнение обязательств откладывается вследствие любого обстоятельства форс-мажора, причем сроки исполнения обязательств соответственно продлеваются.

6.4.В том случае, если обстоятельства форс-мажора продлеваются на период более чем 1 (один) месяц, любая сторона вправе расторгнуть настоящий Договор, причем она должна поставить другую Сторону в известность не позднее, чем за 10 (десять) дней до предполагаемой даты расторжения.

6.5. Каждая из сторон должна действовать с целью минимизации потерь для другой стороны, которые явились результатом обстоятельств форс – мажора.

6.6. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, обязана немедленно, однако не позднее 3 календарных дней с момента их наступления, известить в письменной форме другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Если такое сообщение о форс-мажорных обстоятельствах не дается в установленный срок, то соответствующая Сторона не вправе ссылаться на форс-мажорные обстоятельства.

6.7. Доказательством наличия таких обстоятельств и их продолжительности служат свидетельства компетентных органов или организаций соответствующей Стороны.

7. Расторжение договора

7.1.В том случае, если одна из Сторон допустила существенное нарушение настоящего Договора, другая Сторона в любой момент праве направить нарушающей Стороне замечание о нарушении. Если нарушающая Сторона не устранит нарушение в течение 5 (Пяти) календарных дней со дня поступления к ней такого замечания, то другая Сторона вправе расторгнуть Договор.

7.2. Нарушение Договора Исполнителем предполагается существенным в случаях:

7.2.1. выполнением работ ненадлежащего качества с не оговоренными недостатками, которые не могут быть устранены в разумный срок;

7.2.2. более чем на 10 (Десять) календарных дней нарушения сроков выполнения работ.

7.3. Нарушение Договора Заказчиком предполагается существенным в случаях:

7.3.1. более чем на 10 (Десять) календарных дней нарушения сроков оплаты выполненных работ;

7.4. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, с письменным предупреждением за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения.

7.5. В случае досрочного расторжения Договора, Заказчик и Исполнитель проведут переговоры с целью достижения справедливого решения относительно расходов, возникших и /или возникающим в связи с расторжением, взаимно рассчитаются по уже произведенным работам и с учетом осуществленных Заказчиком платежей.

8. Рассмотрение споров

8.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.

8.2. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижении взаимного согласия споры по настоящему договору разрешаются в Арбитражном суде Республики Крым.

9. Прочие условия

9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует до выполнения Сторонами своих обязательств, в пределах цены договора, указанной в п.2.1.

9.2. Все приложения, спецификации, дополнительные соглашения и любые другие изменения к настоящему Договору, являются его неотъемлемой частью и действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме, имеют ссылку на настоящий договор и подписаны полномочными представителями обеих сторон.

9.3. Настоящий Договор составлен в двух одинаковых экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

9.4. После подписания Сторонами настоящего Договора все предварительные переговоры, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающимся настоящего Договора, теряют юридическую значимость.

9.5. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 3 (три) месяца от даты подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ.

Адреса, реквизиты и подписи сторон

Исполнитель	Заказчик
Индивидуальный предприниматель **Паевщик Ирина Анатольевна** ИНН: 910913956809 ОГРНИП: 323911200099362 Юридический адрес: 297600, Респ Крым, р-н Белогорский, г. Белогорск, ул. Запрудная, д. 13, кв. 1 Фактический адрес: 297505, Респ Крым, Симферопольский р-он, с. Мирное, ул. Белова, д. 4 БИК банка: 043510607, РНКБ Банк (ПАО) Корр. счет: 30101810335100000607 Расчетный счет: 40802810241740000215 Телефон: +7 978 709 24 36 e-mail: hazovairyna@yandex.ru Индивидуальный предприниматель _____ Паевщик И.А.	**Индивидуальный предприниматель** **Подгаевский Александр Владимирович** ИНН: 910202540666 ОГРНИП: 315910200105771 Юридический адрес: 295022, Респ Крым, г. Симферополь, ул. Бела Куна, д. 15, кв. 195 БИК банка: 043510123 АО «ГЕНБАНК» Корр. счет: 30101810835100000123 Расчетный счет: 40802810005130000008 Телефон: +7 978 119 63 93 Индивидуальный предприниматель _____ Подгаевский А.В.